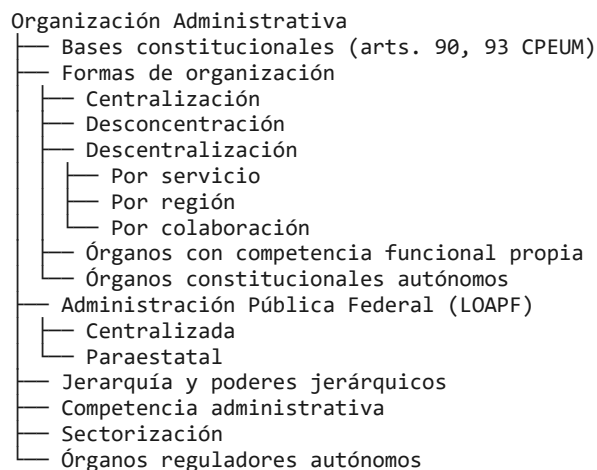


UNIDAD 3. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD 3

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Identificar:** las distintas formas de organización administrativa que coexisten en el sistema jurídico mexicano, distinguiendo sus elementos característicos.
- **Comprender:** la estructura dual de la Administración Pública Federal (centralizada y paraestatal) establecida en los artículos 90 y 93 constitucionales y desarrollada por la LOAPF.
- **Analizar:** los poderes que integran la relación jerárquica en la administración centralizada y su impacto en el funcionamiento del aparato público.
- **Distinguir:** las figuras de centralización, desconcentración y descentralización administrativa como técnicas de organización con efectos jurídicos diversos.
- **Evaluar:** críticamente el fenómeno de la autonomización de órganos reguladores y su impacto en la configuración constitucional del Poder Ejecutivo.

- **Explicar:** el régimen jurídico de las entidades paraestatales y su clasificación conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
- **Aplicar:** los conceptos de competencia y jerarquía en la resolución de conflictos orgánicos dentro de la administración pública.

Competencias a desarrollar

- **Análisis orgánico:** Capacidad para identificar la naturaleza jurídica de los distintos entes y órganos que componen la administración pública federal.
- **Interpretación normativa:** Habilidad para analizar y aplicar los preceptos de la LOAPF y la LFEP en la resolución de problemas de organización administrativa.
- **Pensamiento crítico:** Aptitud para evaluar las ventajas y desventajas de las distintas formas de organización administrativa y su idoneidad para el cumplimiento de los fines del Estado.
- **Argumentación jurídica:** Competencia para fundamentar jurídicamente la competencia de un órgano administrativo y las relaciones jerárquicas entre órganos.

Bases constitucionales de la organización administrativa

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el marco fundamental dentro del cual se estructura la administración pública

El artículo 90 constitucional dispone que «la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso». Este precepto constituye la piedra angular del diseño organizativo del Poder Ejecutivo, al establecer una división dual: la administración centralizada, integrada por la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; y la administración paraestatal, compuesta por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito y los fideicomisos públicos (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 215).

El artículo 93 constitucional, por su parte, establece la obligación de los secretarios de Estado de informar al Congreso sobre el estado que guardan sus respectivos ramos, consolidando un sistema de rendición de cuentas que vincula a la administración pública con el Poder Legislativo. Como señala Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. V, p. 91), la Constitución no solo define la estructura básica, sino que también distribuye las competencias fundamentales entre el Ejecutivo y los demás poderes, estableciendo los límites dentro de los cuales la ley orgánica puede desarrollar la organización administrativa.

El artículo 89 constitucional enumera las facultades y obligaciones del Presidente de la República, entre las que destacan, para efectos de la organización administrativa: la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado (fracción II), la facultad reglamentaria (fracción I) y la facultad de disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (fracción VI). Roldán Xopa (Cap. 5, p. 216) precisa que el Ejecutivo es el jefe de la administración pública y que esta lo auxilia en el ejercicio de la función administrativa, correspondiéndole decidir la orientación de las políticas públicas y proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes.

El Diccionario de Rafael Martínez define la administración pública como el «conjunto de órganos administrativos que ejercen la función administrativa del Estado» (Martínez Morales, Diccionario). Esta definición,

aunque aparentemente simple, implica una distinción fundamental: la administración pública no es el Estado mismo, sino un conjunto de órganos a través de los cuales el Estado realiza la función administrativa.

Formas de organización administrativa

La doctrina del derecho administrativo ha desarrollado una clasificación de las formas de organización administrativa que, si bien presenta variaciones entre autores, coincide en sus elementos esenciales. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. V, p. 91) identifica cuatro formas fundamentales: centralización, desconcentración, descentralización y sectorización. Hamdan (Tema V, p. 71) añade una quinta categoría: los órganos con competencia funcional propia. Roldán Xopa (Cap. 5, p. 216), por su parte, parte de la distinción constitucional entre administración centralizada y paraestatal, y trata la centralización, desconcentración y descentralización como técnicas de organización administrativa.

La centralización administrativa

La centralización administrativa es la forma de organización en la cual los órganos carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios y están jerárquicamente subordinados de manera inmediata al titular del órgano Ejecutivo, quien concentra la facultad de decisión (Hamdan, Tema V, p. 71). >  Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. V, p. 92) define la centralización administrativa como la forma o tendencia organizacional consistente en reunir en un punto de convergencia, configurado como un ente central, la toma de decisiones del poder público.

El Diccionario de Rafael Martínez señala que se trata de una «forma de organización de los entes públicos en su dependencia con el jefe del ejecutivo; implica una manera de distribuir el poder y la competencia en los subordinados».

La centralización administrativa produce la unidad en la ejecución de las leyes y en la gestión de los servicios públicos. En su forma pura, se caracteriza por depositar en el titular del máximo órgano administrativo —el Presidente de la República— el poder público de decisión, la coacción y la facultad de designar a los agentes de la administración pública (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 92).

Entre las ventajas de la centralización administrativa, la doctrina destaca la unidad de dirección, de impulsión y de acción, lo cual redundará en una administración uniforme, coordinada y fuerte. Sin embargo, sus desventajas son igualmente notables: la lejanía del administrado, la erradicación de la iniciativa individual y el consiguiente burocratismo o excesivo formalismo procesal (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 93).

En nuestro país, de conformidad con la LOAPF, la administración centralizada se integra por las siguientes dependencias: la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado (Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Anticorrupción y Buen Gobierno, Educación Pública, Ciencia Humanidades Tecnología e Innovación, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Cultura, Turismo) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (artículos 1, 2 y 26 de la LOAPF).

La desconcentración administrativa

La desconcentración administrativa es una forma de organización en la que se traslada parcialmente la competencia y el poder decisorio de un órgano superior a uno inferior, ya sea preexistente o de nueva creación, dentro de una relación de jerarquía entre ambos, por cuya razón el órgano desconcentrado se mantiene en la estructura de la administración centralizada (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 97).

El Diccionario de Rafael Martínez la define como una de las «formas de organización administrativa: modo de estructurar a los entes públicos en su dependencia con el jefe del ejecutivo. Implica una manera de distribuir el poder y la competencia en los subordinados». Añade que los entes desconcentrados forman parte de los órganos centralizados; por tanto, no llegan a tener personalidad jurídica propia.

Hamdan (Tema V, p. 72) precisa que la desconcentración corresponde a aquellos órganos jerárquicamente subordinados a las secretarías de Estado, con facultades delegadas en determinadas materias y territorio específico. Carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios, ejercen sus facultades dentro de un ámbito territorial determinado y con facultades por materia específicas, en términos del artículo 17 de la LOAPF.

Es importante distinguir la desconcentración de la delegación de facultades. Mientras que la delegación es un acto de apoderamiento mediante el cual un órgano investido de facultades las transfiere a otro que carece de ellas, la desconcentración es un modo específico de organización institucional por la cual se asigna a órganos denominados desconcentrados un conjunto de funciones y un determinado tipo de relaciones con el resto de la organización administrativa (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 231). La delegación se refiere a un modo de establecimiento de funciones; la desconcentración, a un modo de establecimiento orgánico.

En nuestro país, la desconcentración administrativa puede ser por territorio y por materia, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 17 y 17 bis de la LOAPF. La desconcentración territorial acerca la acción administrativa a los gobernados, mientras que la desconcentración por materia permite la especialización técnica de ciertos órganos.

Las características de los órganos desconcentrados derivadas del artículo 17 de la LOAPF son: 1) forman parte de una dependencia de la administración centralizada; 2) mantienen subordinación jerárquica del titular del ramo; 3) poseen autonomía para el ejercicio de la competencia otorgada; 4) deben ser creados, modificados o extintos por un instrumento de derecho público (ley, reglamento, acuerdo o decreto); 5) su competencia se limita a cierta materia o territorio; y 6) carecen de personalidad jurídica (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 231).

Comentario especial merecen los órganos desconcentrados dotados de personalidad jurídica y patrimonio, como el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En estos casos, al tener personalidad jurídica poseen también una autonomía orgánica que los acerca a los organismos descentralizados, pero la calificación legal como desconcentrados les impone la característica de la subordinación al titular de la dependencia, lo que los hace organismos peculiares (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 231).

La descentralización administrativa

La descentralización administrativa es la tendencia organizativa de la administración pública en cuya virtud se confiere personalidad jurídica propia a ciertos entes, a los que se les otorga relativa autonomía orgánica respecto del órgano central, para encargarles la realización de actividades administrativas específicas (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 99).

El Diccionario de Rafael Martínez señala que «la expresión descentralización se reserva para significar a determinados organismos del poder ejecutivo que guardan con éste una relación indirecta». Añade que la descentralización como forma de organización administrativa surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados.

Para la implementación de la descentralización administrativa se crean personas jurídicas de derecho público distintas al Estado y a la administración pública, bajo diversas modalidades. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. V, p. 100), siguiendo a Gabino Fraga, distingue tres tipos de descentralización:

a) **Descentralización administrativa por servicio.** Surgió en Francia como una forma de delegación de funciones o facultades de la administración pública centralizada en favor de un ente al que se encomendaba la prestación de un servicio público. Entraña la creación de una nueva persona jurídica con una esfera de competencia, órganos propios y poder de decisión. En el derecho comparado recibe diferentes denominaciones: ente autónomo (España), ente autárquico (Argentina) u organismo descentralizado (México), en virtud de contar con autonomía jurídica, financiera, técnica y de gestión (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 100). Ejemplos de organismos descentralizados por servicio en México son el IMSS, el ISSSTE, el INFONAVIT, la UNAM, la UAM, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Correos de México (Hamdan, Tema V, p. 80).

b) **Descentralización administrativa por región.** Consiste en la instauración de una estructura administrativa destinada a manejar los intereses colectivos que correspondan a la población establecida en una circunscripción territorial específica, como el municipio (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 101). Sin embargo, esta forma de descentralización es motivo de gran controversia doctrinal. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. V, p. 102) sostiene que en un Estado federal como México es inadmisibles considerar al gobierno municipal como resultado de una acción de descentralización administrativa, puesto que es obra de la descentralización política.

c) **Descentralización administrativa por colaboración.** Se presenta cuando la administración pública adolece de insuficiencia financiera, técnica u organizacional para realizar algunas de las actividades que tiene atribuidas, por cuya razón transfiere la facultad de su prestación a los particulares mediante el régimen de concesión. Se diferencia de las otras dos formas de descentralización por quedar a cargo de particulares, que al realizar tareas originalmente asignadas a la administración pública se colocan en los linderos del derecho público y del derecho privado (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 102). La concesión de servicio público es el ejemplo paradigmático de esta forma de descentralización.

Hamdan (Tema V, p. 72) clasifica la descentralización en mínima (transferencia limitada de poderes de decisión con fuerte control central), media (transferencia amplia con fuerte control central) y máxima (transferencia total con mínimo control central). Para este autor, la organización descentralizada mexicana es más técnica que orgánica o autárquica, ya que los entes que forman la administración pública descentralizada no gozan de auténtica autonomía, excepto algunos entes autárquicos como la UNAM, la UAM y los organismos constitucionales autónomos.

Órganos con competencia funcional propia

Hamdan (Tema V, p. 73) identifica una cuarta categoría: los órganos con competencia funcional propia. Se trata de órganos que, sin tener personalidad jurídica ni patrimonio propios, ejercen una competencia propia y originaria por razón de la materia y generalmente se encuentran insertos en un órgano secundario constitucional (secretarías de Estado). Reciben su competencia directamente por la ley que los crea y estructura, y no por delegación de las facultades de las secretarías de Estado dentro de las cuales se encuentran insertos. Por lo general, tienen funciones técnicas y de regulación.

Ejemplos de estos órganos son: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión Nacional para el Retiro, la Comisión Federal de Impacto Regulatorio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura, el Instituto Nacional Forestal y la Comisión Nacional del Agua, entre muchos otros (Hamdan, Tema V, p. 74).

Sus características principales son: son órganos de decisión, supervisión y vigilancia (reguladores); son creados por ley; son técnicos y especializados en determinada materia; dependen orgánicamente de una

secretaría de Estado, aunque gozan de autonomía técnica e incluso orgánica; y son colegiados (Hamdan, Tema V, p. 74).

Órganos constitucionales autónomos

Los órganos constitucionales autónomos son organismos creados en la propia Constitución que realizan una función administrativa altamente técnica y gozan de autonomía orgánica y funcional (Hamdan, Tema V, p. 81). Son entes que no forman parte de ninguno de los tres poderes tradicionales del Estado, sino que actúan con plena independencia funcional y de gestión.

Entre ellos se encuentran: el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La creación de estos órganos responde a la necesidad de que ciertas funciones estatales —particularmente aquellas que requieren alta especialización técnica y neutralidad política— sean ejercidas con independencia del ciclo político-sexenal. Sin embargo, su proliferación ha generado un debate doctrinal sobre el «vaciamiento» de la administración centralizada y sus efectos en la gobernabilidad, como advierte Roldán Xopa (Cap. 5, p. 248).

La Administración Pública Federal según la LOAPF

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) constituye el ordenamiento jurídico que desarrolla el mandato constitucional contenido en el artículo 90 de la CPEUM. Su artículo 1º establece que la Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal.

Administración pública centralizada

La administración pública centralizada está integrada, de conformidad con los artículos 1º y 2º de la LOAPF, por la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La administración pública centralizada no tiene personalidad jurídica propia, sino que está integrada por órganos que son el canal de actuación del Estado. El único que tiene personalidad jurídica es el Estado mismo (Hamdan, Tema V, p. 74). Todos los órganos secundarios constitucionales (secretarías) tienen su competencia directamente por ley, mientras que los órganos secundarios no constitucionales reciben su competencia por delegación, a partir del reglamento interior de cada secretaría de Estado.

El titular del órgano secundario constitucional es el secretario de Estado, que goza de fuero constitucional y está sujeto a juicio político. La LOAPF establece que las Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna (artículo 10). No obstante, la Secretaría de Gobernación coordina las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus objetivos (artículo 10, segundo párrafo).

Las Secretarías de Estado actualmente son: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; y Secretaría de Turismo (artículo 26 de la LOAPF).

Administración pública paraestatal

El artículo 3° de la LOAPF establece que el Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: organismos descentralizados; empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas; fideicomisos públicos; y las empresas públicas del Estado.

Hamdan (Tema V, p. 79) critica la denominación «paraestatal», señalando que la palabra paraestatal significa «paralelo o junto a» y no «derivado de», por lo que el término técnicamente correcto sería «descentralizada». No obstante, la Constitución y la ley utilizan la expresión «paraestatal», por lo que es la denominación oficial.

Organismos descentralizados. Son entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 250). Su regulación general está en la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP). De acuerdo con el artículo 14 de la LFEP, estos organismos deben tener por objeto: la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio público o social; o la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social (Hamdan, Tema V, p. 81).

Empresas de participación estatal mayoritaria. Son aquellas en las que el Estado tiene una participación accionaria de más del 50% del capital. También lo serán si existen acciones reservadas para ser suscritas únicamente por el Estado, o si el Estado tiene la facultad para nombrar al director general, vetar sus decisiones o nombrar a la mayoría de los miembros de la junta de gobierno (Hamdan, Tema V, p. 82). El artículo 46 de la LOAPF enumera las sociedades nacionales de crédito, las sociedades de cualquier otra naturaleza en las que el Estado tenga participación mayoritaria, y las sociedades civiles y asociaciones civiles asimiladas.

Fideicomisos públicos. Son patrimonios afectos a un fin público determinado, carecen de personalidad jurídica propia y actúan por conducto del fiduciario, que generalmente es una institución de crédito (Hamdan, Tema V, p. 79).

La jerarquía administrativa y los poderes jerárquicos

La base de la centralización administrativa es su organización jerárquica estructurada piramidalmente, de tal manera que los órganos inferiores se subordinan a los inmediatos superiores, y estos a los contiguos de arriba, hasta llegar al vértice de la pirámide, en donde se encuentra el órgano supremo de la administración: el Presidente de la República (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 94).

Se entiende por jerarquía el vínculo jurídico que relaciona entre sí tanto a los órganos como a los funcionarios, por medio de poderes de subordinación, encaminados a dotar a la actividad administrativa de unidad y coherencia (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 94).

Los poderes que integran la relación jerárquica son los siguientes:

a) **Poder de nombramiento.** Es la facultad atribuida al titular del órgano superior para designar discrecionalmente a sus colaboradores. El Presidente de la República tiene la facultad de nombrar a los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada, así como a los demás empleados de la administración centralizada cuyo nombramiento no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 94). Roldán Xopa (Cap. 5, p. 218) señala que esta facultad, en el caso del Ejecutivo, encuentra sus extremos entre los casos claros de libre designación (secretarios, jefes de departamento y consejero jurídico) y los casos condicionados (sujetos a ratificación del Senado).

b) **Poder de remoción.** Tanto el Presidente de la República como los gobernadores pueden cesar libremente a sus colaboradores, siempre que dicha remoción no esté determinada de otro modo en la Constitución o en

las leyes (artículo 89, fracción II, de la CPEUM). La atribución de remoción es la otra cara del nombramiento (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 219).

c) **Poder de mando.** Es la facultad del superior jerárquico de ordenar o dar instrucciones a los funcionarios inferiores, sea señalando lineamientos para el ejercicio de sus funciones o predeterminando el sentido de los actos administrativos. Se traduce en facultades de conducción y decisión de políticas que se concentran en funcionarios superiores: el Ejecutivo y los secretarios de Estado (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 217). El complemento del poder de mando es el deber de obediencia de los funcionarios inferiores, que deriva de la relación de función pública entre el servidor y la administración.

d) **Poder de decisión.** El superior jerárquico puede optar entre varias alternativas de resolución y elegir la que en su opinión sea la mejor. Es la facultad que tienen los órganos superiores para la emisión de los actos administrativos, reservando a los inferiores la realización de los trámites necesarios hasta dejarlos en estado de resolución (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 95).

e) **Poder de vigilancia.** El superior tiene la facultad de inspeccionar y vigilar la actuación de sus subordinados, lo cual le permite detectar incumplimientos y determinar responsabilidades. Se ejerce mediante visitas, inspecciones, investigaciones, supervisiones y auditorías (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 95).

f) **Poder disciplinario.** Es la facultad de reprimir o sancionar administrativamente a los subordinados por acciones u omisiones indebidas. Las sanciones van desde la amonestación hasta la inhabilitación temporal, pasando por la suspensión y la destitución (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 96).

g) **Poder de revisión.** Es la facultad del superior de revisar la actuación del inferior y, de considerarlo pertinente, suspender, modificar, anular o confirmar sus actos o resoluciones. Este poder de revisión es distinto al recurso de revisión, porque este último es un medio de impugnación cuyo ejercicio se atribuye al administrado afectado (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 97).

h) **Poder para resolver conflictos de competencia.** El titular del órgano administrativo superior está dotado de la atribución para precisar cuál de los órganos inferiores es competente para conocer de un asunto determinado en el que varios o ninguno de ellos pretenden serlo. La inexistencia de este poder podría provocar el caos o la parálisis de la administración pública (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 97).

La competencia administrativa

La competencia administrativa es el conjunto de facultades y atribuciones que la ley otorga a cada órgano administrativo para actuar válidamente. Se trata de un elemento esencial del acto administrativo, pues todo acto debe ser emitido por órgano competente. Como señala Martínez Morales (Diccionario, entrada Competencia), la competencia es «la esfera de atribuciones de los entes y órganos públicos determinada por el derecho positivo».

La competencia se clasifica en: por materia (la naturaleza del asunto), por territorio (el ámbito geográfico de actuación), por grado (el nivel jerárquico del órgano) y por cuantía (el valor económico del asunto). La LOAPF distribuye la competencia entre las Secretarías de Estado por razón de materia (artículo 26), mientras que los reglamentos interiores distribuyen la competencia dentro de cada secretaría.

Los conflictos de competencia pueden ser positivos (cuando dos o más órganos se consideran competentes) o negativos (cuando ninguno se considera competente). Son resueltos por el superior jerárquico común, de conformidad con el artículo 24 de la LOAPF, que establece que cuando una Secretaría de Estado considere que otra se avoca al conocimiento de un asunto de su competencia, o que debe conocer de un asunto del que se niega a conocer, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo.

La sectorización de la administración paraestatal

La sectorización es la técnica de organización mediante la cual las entidades paraestatales se agrupan en sectores homogéneos coordinados por una Secretaría de Estado que funge como «coordinadora de sector». Cada secretaría coordina las entidades paraestatales cuyo objeto corresponde al ramo de su competencia. Por ejemplo, la Secretaría de Energía coordina a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Secretaría de Salud coordina a los institutos nacionales de salud; y la Secretaría de Educación Pública coordina a instituciones educativas descentralizadas.

El coordinador de sector preside la junta de gobierno del organismo descentralizado y es responsable de alinear las políticas de la entidad paraestatal con las políticas públicas del ramo (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 250).

Órganos reguladores autónomos y la nueva desconcentración

Una de las transformaciones más significativas de la administración pública mexicana en las últimas décadas ha sido la creación de órganos desconcentrados dotados de amplia autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. Roldán Xopa (Cap. 5, p. 232) denomina a este fenómeno como una «desconcentración de nuevo tipo», caracterizada porque sus titulares son designados por el Ejecutivo con intervención del Senado, gozan de periodos escalonados en sus cargos que trascienden el sexenio presidencial, y solo pueden ser removidos por causas graves.

Entre estos órganos se encuentran la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CON SAR), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La justificación de esta autonomía radica en la necesidad de que las decisiones regulatorias en sectores económicos estratégicos se tomen con base en criterios técnicos y no políticos. Sin embargo, Roldán Xopa (Cap. 5, p. 237) advierte que «el planteamiento anterior lleva a excluir a los secretarios de Estado y al Ejecutivo de la decisión y de la conducción de los órganos reguladores y a conformar a estos como estructuras aisladas dentro de la organización administrativa, lo que provoca severos problemas en el funcionamiento estatal».

La tensión entre la autonomía técnica y la conducción política de la administración constituye uno de los problemas centrales del derecho administrativo contemporáneo. Como señala el mismo autor (Cap. 5, p. 238), «detrás del modelo de la autonomía existe una enorme desconfianza en la capacidad del Estado para regular la economía», lo que ha llevado a un proceso de «vaciamiento» de la administración centralizada cuyos efectos en la gobernabilidad aún están por evaluarse.



Doctrina comparada

Tema	Gabino Fraga	José Roldán Xopa	Jorge Fernández Ruiz	Fauzi Hamdan Amad
Clasificación de formas de organización	Centralización, desconcentración, descentralización (por región, servicio y colaboración)	Distinción constitucional: centralizada y paraestatal; técnicas: centralización, descon-	Centralización, desconcentración, descentralización y sectorización	Centralización, descentralización, desconcentración y órganos con competencia funcional propia

		centración, des- centralización		
Naturaleza de la desconcentración	Forma de delegación de facultades con subordinación jerárquica	Modo de establecimiento orgánico, distinto a la delegación; existen órganos desconcentrados de nuevo tipo con autonomía	Transferencia parcial de competencia dentro de la misma persona jurídica, con mantenimiento de la jerarquía	Órganos jerárquicamente subordinados con facultades delegadas en materia y territorio específicos
Descentralización y municipio	El municipio es descentralización por región	El municipio es descentralización política, no administrativa (en un Estado federal)	El municipio en México es resultado de la descentralización política, no administrativa	La descentralización por región tiene como base el municipio como organización político-territorial
Autonomía de órganos reguladores	No desarrolla el tema	Autonomía como técnica instrumental; advierte riesgos de "vaciamiento" y "feudalización" de la administración centralizada	Aborda la autonomía técnica de los órganos desconcentrados	Propugna la conversión de órganos con competencia funcional propia en organismos autónomos constitucionales

Legislación aplicable comentada

Artículo 90 CPEUM:

«La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre estas y las Secretarías de Estado.» Comentario: Este artículo establece la estructura dual de la administración pública federal y constituye el fundamento constitucional de la LOAPF. La distinción entre centralizada y paraestatal no es meramente clasificatoria, sino que tiene implicaciones jurídicas profundas: la administración centralizada carece de personalidad jurídica propia (actúa como el Estado mismo), mientras que las entidades paraestatales tienen personalidad jurídica y patrimonio propios.

Artículo 89, fracción II, CPEUM:

«Las facultades y obligaciones del Presidente son: [...] II. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, a los cónsules generales y a los empleados superiores de Hacienda, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.» Comentario: Este precepto constitucional otorga al Presidente la facultad de designar y cesar libremente a los titulares de las dependencias de la administración centralizada,

lo que constituye el vértice del poder jerárquico. Nótese que el Constituyente estableció excepciones a esta libre designación (funcionarios que requieren ratificación del Senado), lo que limita el poder presidencial y genera controles interorgánicos.

Artículo 93 CPEUM:

«Los Secretarios de Estado y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citarlos para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus ramos.» Comentario: Establece la obligación de los secretarios de rendir cuentas al Poder Legislativo. El refrendo previsto en el artículo 92 constitucional —que requiere la firma del secretario del ramo para que los reglamentos, acuerdos y órdenes del Presidente sean obedecidos— genera una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y sus secretarios.

Artículo 1° LOAPF:

«La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.» Comentario: Define de manera precisa los componentes de cada sector de la administración. La inclusión de las «Empresas Públicas del Estado» (fracción IV del artículo 3°) como nueva categoría incorporada en 2025 refleja la evolución del sector paraestatal y la necesidad de diferenciar las empresas públicas de los organismos descentralizados tradicionales.

Artículo 17 LOAPF:

«Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos, podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.» Comentario: Es la base legal de los órganos desconcentrados en la administración federal. El precepto establece que dichos órganos mantienen subordinación jerárquica (se diferencian de los descentralizados) pero tienen facultades específicas para resolver (se diferencian de las meras unidades administrativas sin facultades decisorias).

Artículo 24 LOAPF:

«Cuando alguna Secretaría de Estado o la Oficina de la Presidencia de la República considere que otra dependencia se avoca al conocimiento de un asunto de su competencia, o que debiendo conocer de algún asunto se niegue a conocerlo, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo.» Comentario: Establece el

mecanismo de resolución de conflictos de competencia entre dependencias, atribuyendo al Presidente la facultad de decidir, a través de la Secretaría de Gobernación, qué dependencia es competente.

Artículo 26 LOAPF:

Enlista las 20 Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica. Comentario: La enumeración de las Secretarías en la LOAPF tiene efectos constitutivos: una Secretaría no puede existir si no está prevista en esta ley. La reforma de 2025 que creó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación muestra la flexibilidad del legislador para adaptar la estructura administrativa a las necesidades del país.

Esquema de síntesis

I. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

- A. Artículo 90 CPEUM: Administración Pública Federal centralizada y paraestatal
- B. Artículo 89 CPEUM: Facultades del Presidente como jefe de la administración
 - Fracc. I: Facultad reglamentaria
 - Fracc. II: Nombramiento y remoción de secretarios
- C. Artículo 93 CPEUM: Obligación de informar al Congreso

II. FORMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

- A. Centralización
 - 1. Concepto: subordinación jerárquica directa al Ejecutivo
 - 2. Sin personalidad jurídica propia
 - 3. Órganos: Presidencia + Secretarías + Consejería Jurídica
 - 4. Base: relación jerárquica piramidal
- B. Desconcentración
 - 1. Traslado parcial de competencia a órganos inferiores
 - 2. Siguen dentro de la administración centralizada
 - 3. Sin personalidad jurídica (con excepciones)
 - 4. Base legal: art. 17 LOAPF
- C. Descentralización
 - 1. Creación de personas jurídicas distintas al Estado
 - 2. Por servicio (organismos descentralizados: IMSS, ISSSTE, UNAM)
 - 3. Por región (controvercial en Estado federal)
 - 4. Por colaboración (concesión a particulares)
- D. Órganos constitucionales autónomos
 - 1. Creados en la CPEUM (Banxico, INE, CNDH, INAI, etc.)
 - 2. Autonomía orgánica y funcional plena
 - 3. No pertenecen a ningún poder tradicional

III. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (LOAPF)

- A. Centralizada
 - 1. Presidencia de la República
 - 2. 20 Secretarías de Estado
 - 3. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
- B. Paraestatal
 - 1. Organismos descentralizados (Ley Federal de Entidades Paraestatales)
 - 2. Empresas de participación estatal mayoritaria
 - 3. Fideicomisos públicos
 - 4. Empresas Públicas del Estado

IV. PODERES JERÁRQUICOS

- A. Nombramiento y remoción
- B. Mando
- C. Decisión
- D. Vigilancia
- E. Disciplinario
- F. Revisión
- G. Resolución de conflictos de competencia

V. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA

- A. Concepto: conjunto de facultades otorgadas por ley a cada órgano
- B. Clases: por materia, territorio, grado, cuantía
- C. Conflictos: positivos (varios se consideran competentes) / negativos (ninguno se considera)

competente)

D. Resolución: superior jerárquico común (art. 24 LOAPF)

VI. ÓRGANOS REGULADORES AUTÓNOMOS

A. Desconcentración de nuevo tipo

B. Autonomía técnica, de gestión y presupuestaria

C. Designación escalonada con intervención del Senado

D. Ejemplos: CNBV, CNSF, CONSAR, COFECE, CRE, IFT